



Warszawa, dnia 12.08.2024 r.

SZEF
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
DL.WIIP.4100.8583.2024/ASał

DECYZJA

Na podstawie art. 114 ust. 1 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz.769) oraz art. 127 § 2 i art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

po rozpatrzeniu

odwołania wniesionego przez pana Michała Kacprzyka, pełnomocnika **obywatela Republiki Białorusi, pana Ivan LIKHO, ur. 11.06.1999 r.** od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.03.2024 r. Nr WSC-II-P.6151.106450.2023, orzekającej o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

postanawiam

uchylić zaskarżoną decyzję w całości
oraz orzekam o udzieleniu panu Ivan LIKHO zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę z terminem ważności do dnia 22.04.2027 r.

w celu wykonywania pracy na rzecz podmiotu **HYLAND POLAND Sp. z o.o., ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice**, na stanowisku **Devops Engineer 2**, za wynagrodzeniem nie niższym niż **18 333,33 zł brutto miesięcznie**, w wymiarze czasu pracy **pełnego etatu**, na podstawie **umowy o pracę**.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2023 r. pan Ivan LIKHO, wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Decyzją z dnia 11.03.2024 r. Nr WSC-II-P.6151.106450.2023 Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 127 ustawy o cudzoziemcach, odmówił udzielenia panu Ivan LIKHO wnioskowanego zezwolenia.

Ww. decyzja weszła do obrotu prawnego w dniu 10.04.2024 r.

Od powyższego rozstrzygnięcia, w dniu 23.04.2024 r., (data stempla pocztowego nadania) tj. w ustawowym terminie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pan Michał Kacprzyk, pełnomocnik strony, złożył odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W przedmiotowym odwołaniu pełnomocnik strony wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekwalifikowanie przedmiotowego wniosku o udzielenie zezwolenia

na pobyt czasowy z wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia w celu wykonywania pracy.

Pismem z dnia 16.04.2024 r. pan Ivan LIKHO udzielił pełnomocnictwa panu Michałowi Kacprzykowi do reprezentowania cudzoziemca w przedmiotowym postępowaniu.

Po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 98 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo – w przypadkach, o których mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 – można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące (ust. 1). Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata (ust. 2).

Zgodnie zaś z art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) (uchylony)
- 3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
- 4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
- 5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Art. 114 ust. 4a stanowi, iż wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Ponadto w dniu 1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296), na mocy którego zmieniła się wysokość progów dochodowych, stosowanych do ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w związku z § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a i 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł i 600 zł dla osoby w rodzinie.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893), zgodnie

z którym od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł brutto.

W myśl art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:

- 1) podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika;
- 2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;
- 3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;
- 4) wymiar czasu pracy;
- 5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

Zgodnie zaś z art. 118 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności zezwolenia, zamieszcza się informację, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na warunkach określonych w przepisie będącym podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zgodnie z § 3 pkt 6 dodanym na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r., w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczególne warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, dodaje się pkt 6 w brzmieniu: wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

W związku z podniesionymi przez cudzoziemce w przedmiotowym wniosku oraz w toku prowadzonego postępowania okolicznościami pobytu pana Ivan LIKHO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uznał za zasadne dokonanie ponownej analizy całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż pan Ivan LIKHO w dniu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie.

Po dokonaniu szczegółowej analizy całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców stwierdził, iż spełnione zostały określone przepisami prawa przesłanki warunkujące udzielenie panu Ivan LIKHO zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, tj.:

- okoliczności, które są podstawą ubiegania się przez aplikującego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące – z załącznika Nr 1 dołączonego do przedmiotowego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynika, iż zainteresowany będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na rzecz podmiotu HYLAND POLAND

Sp. z o.o., ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, na stanowisku Devops Engineer 2, za wynagrodzeniem nie niższym niż 18 333,33 zł brutto miesięcznie, w wymiarze czasu pracy pełnego etatu. Pracodawca zobowiązał się zatrudnić cudzoziemca od dnia 24.04.2024 r. do dnia 22.04.2027 r. – przesłanka z art. 98 ust. 1;

- wobec faktu, iż źródłem utrzymania strony jest umowa o pracę należy przyjąć, iż posiada ona ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ponieważ jako pracownik i cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce podlega takiemu ubezpieczeniu na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przesłanka z art. 114 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4a;
- cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku przedłożenia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z faktem, iż ma zamiar wykonywać pracę w zawodzie, który znajduje się w wykazie zawodów, o którym mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców - przesłanka z art. 114 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 114 ust. 3 pkt 1;
- poprzez wskazanie w załączniku nr 1 do wniosku kwoty wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 18 333,33 zł brutto miesięcznie, udowodnione zostało, iż wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893), zgodnie z którym, od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł brutto. – przesłanka z art. 114 ust. 1 pkt 5.

Z uwagi na wyżej opisany stan faktyczny oraz materiał dowodowy zgromadzony w sprawie organ orzekający uznał, iż w chwili obecnej brak jest podstaw do odmowy udzielenia cudzoziemcowi wnioskowanego zezwolenia.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 powołanej ustawy zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Ponieważ pobyt pana Ivan LIKHO na terytorium Polski jest związany wyłącznie z wykonywaniem pracy, dlatego też okres, na który zostanie udzielone przedmiotowe zezwolenie winien odpowiadać okresowi, na jaki podmiot chce powierzyć cudzoziemcowi wykonanie pracy, nie dłużej jednak niż 3 lata.

Wobec powyższego organ II instancji uznał za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody Mazowieckiego w całości i udzielenie cudzoziemcowi przedmiotowego zezwolenia z terminem ważności do dnia 22.04.2027 r.

W tym miejscu należy podkreślić, iż kwestia faktycznego wykonywania przez stronę pracy będzie szczegółowo badana w przypadku wystąpienia cudzoziemca o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto należy wskazać, iż wynik ww. ustaleń będzie mógł mieć wpływ na zasadność wydania pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie.

W związku z powyższymi ustaleniami postanawiam jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję przysługuje skarga, którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. z 2024 r., poz. 935). Zgodnie z art. 53 § 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, termin ten uważa się za zachowany również, jeżeli strona wniosła skargę przed jego upływem wprost do sądu administracyjnego.

Wpis stały od skargi wynosi 300 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. z 2021 r., poz. 535/).

Stronie postępowania sądowo administracyjnego może być przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1–3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego (art. 254 § 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 („PPPr” – w przypadku osób fizycznych) albo nr 2 („PPPr” – osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257, z późn. zm.).

Adres do korespondencji właściwy dla Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców to: **ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa**. W przypadku wnoszenia skarg za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pomocą operatora pocztowego należy kierować je na ten adres. W przypadku wnoszenia skarg osobiście w siedzibie organu należy uczynić to w Biurze Podawczym Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdującym się pod tym adresem.

Możliwe jest również wniesienie skargi **w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców** (art. 54 § 1a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W przypadku, gdy skarga jest wnoszona w formie dokumentu elektronicznego, powinna zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisana przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 46 § 2a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

2. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 119 ustawy o cudzoziemcach).
3. Cudzoziemiec powinien wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (tj. na innym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy) – art. 120 uoc.
Praca cudzoziemca jest nielegalna jeśli jest wykonywana na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w niniejszym zezwoleniu na pobyt czasowy.

4. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia jest obowiązany w ciągu 15 dni roboczych powiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu (art. 121 u.o.c.).
Uchybienie temu obowiązowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy został złożony przed upływem 1 roku od upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna (art. 100 ust. 2 u.o.c.).
5. Cudzoziemiec, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia jest obowiązany, w terminie 15 dni roboczych, powiadomić pisemnie wojewodę, który orzekał w niniejszej sprawie w pierwszej instancji, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (art. 113 u.o.c.).
Uchybienie temu obowiązowi może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy został złożony przed upływem 1 roku od upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna (art. 100 ust. 2 u.o.c.).

SZEF URZĘDU

z upoważnienia

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁ II POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Departament Legalizacji Pobytu
Urząd do Spraw Cudzoziemców
Katarzyna OWCZARZAK



Otrzymują:

- ① Pan Michał Kacprzyk
pełnomocnik pana Ivan LIKHO
Rackowski sp. k.
Ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa;
2. Wojewoda Mazowiecki (wraz z aktami sprawy – I tom);
3. Aa.

